

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1342/2546

บริษัทนิสสิน จำกัด
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 99, มาตรา 117

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของกรมศุลกากรจำเลยที่ 1 ตรวจสินค้าของโจทก์แล้วพบว่าโจทก์กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 60, 99 และดำเนินคดีแก่โจทก์ ซึ่งตามมาตรา 60 บัญญัติให้ริบสินค้าเสียสิ้นเมื่อจำเลยที่ 1 ยึดสินค้าไว้เป็นของกลางเพื่อดำเนินการริบตามมาตรา 60 สินค้าดังกล่าวจึงอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 กรณีหาใช่เพียงแต่อยู่ในความรักษาหรือตรวจตราดูแลของจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 117 ไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 เห็นว่าโจทก์กระทำความผิดตามมาตรา 99 เท่านั้น และยอมให้โจทก์ส่งสินค้ากลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องคืนสินค้าแก่โจทก์ เมื่อสินค้าสูญหายก็ต้องใช้ราคา

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณปลายปี 2533 โจทก์ซื้อเส้นด้ายฝ้ายใยสั้นจากผู้ขายซึ่งอยู่ที่เมืองฮ่องกงหนัก 3,810.17 กิโลกรัม และนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่าสินค้านี้ไม่ได้มาตรฐาน ครั้นวันที่ 12 มิถุนายน 2534 โจทก์ได้ส่งสินค้าหนัก 929.81 กิโลกรัม ราคา 171,154.24 บาท คืนแก่ผู้ขาย

ทางเรือซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการส่งออกตามระเบียบและวิธีการที่จำเลยที่ 1 กำหนด วันที่ 17 เดือนเดียวกันจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันตรวจสอบสินค้าของโจทก์แล้วดำเนินคดีแก่โจทก์ฐานยื่นคำขออันเกี่ยวกับของอันเป็นเท็จเป็นการทุจริตเพื่อขอคืนอากรขาเข้า และยึดสินค้าของโจทก์ไว้ โจทก์อุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า การกระทำของโจทก์เป็นความผิดฐานสำแดงเมืองกำเนิดของสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง เห็นควรให้ทำความตกลงระงับคดีในชั้นศาลโดยการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 50,000 บาท โจทก์ชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยที่ 1 แล้ว จากนั้นได้ติดต่อขอสินค้าคืนจากจำเลยทั้งสาม จำเลยทั้งสามแจ้งว่าสินค้าสูญหายและไม่ยอมชดเชยราคาสินค้าแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันคืนสินค้าแก่โจทก์หากคืนไม่ได้ให้ร่วมกันชำระเงินจำนวน 171,154.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันตรวจสอบสินค้าของโจทก์แล้วปรากฏว่าน้ำหนักของสินค้าเมืองกำเนิดของสินค้าสภาพของสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบขนส่งสินค้าอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงดำเนินคดีแก่โจทก์และกักสินค้าของโจทก์ไว้เพื่อรอการวินิจฉัยของจำเลยที่ 1 การกักสินค้าไว้ดังกล่าวกระทำโดยโจทก์เป็นผู้จัดหาตู้เก็บสินค้าและสถานที่เก็บสินค้าส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันคล่องลอดกับประทับตรา กศก. และหมายเลข 143 ลงบนตะกั่วไว้ที่ตู้เก็บสินค้าเพื่อป้องกันมิให้มีการเปิดตู้ก่อนได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 1 จากนั้นโจทก์มีหน้าที่ขนย้ายสินค้าไปยังสถานที่เก็บและเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งสิ้นอันเป็นขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าส่งออกกรณีพบการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จำเลยทั้งสามมิได้ยึดสินค้าของโจทก์ไว้เป็นของกลางสินค้ายังอยู่ในความครอบครองของโจทก์ ทั้งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 117 กำหนดข้อยกเว้นความผิดของจำเลยที่ 1 ไว้ด้วย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 คืนเส้นด้ายฝ้ายใยสันตามใบขนสินค้าขาออก เลขที่ 1064-3-1243 ถึง 1064-3-1246 รวมน้ำหนัก 929.81 กิโลกรัม แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 171,154.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 28 กันยายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ย คิดถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2537 ให้ได้ไม่เกิน 38,509.70 บาท ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และ ที่ 3

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อปลายปี 2533 โจทก์นำสินค้าเส้นด้ายฝ้ายใยสันเข้ามาในราชอาณาจักร ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2534 โจทก์ส่งสินค้านี้ดังก่อวหนัก 929.81 กิโลกรัม ราคา 171,154.24 บาท คืนแก่ผู้ขายที่เมืองฮ่องกงทางเรือ จำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวก ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ร่วมกันตรวจสินค้าดังกล่าว แล้วดำเนินคดีแก่โจทก์ในความผิดฐานยื่นคำขออันเกี่ยวกับของอันเป็นเท็จเป็นการทุจริตเพื่อขอคืนอากรขาเข้า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 60, 99 และนำสินค้านี้ดังก่อวเก็บไว้ในตู้เก็บสินค้าแล้วผนึกตะกั่วประทับตรา กศก. และหมายเลข 143 ลงบนตะกั่วที่ตู้เก็บสินค้า โจทก์อุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 พิจารณาแล้วให้โจทก์ทำความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากรโดยเปรียบเทียบปรับ 50,000 บาท แล้วให้โจทก์ส่งสินค้านี้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ โจทก์ชำระค่าปรับแล้ว แต่เมื่อไปขอรับสินค้าคืนปรากฏว่าสินค้านี้สูญหายไป ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวก

ตรวจสินค้าของโจทก์แล้วพบว่าโจทก์กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 60, 99 และดำเนินคดีแก่โจทก์ ซึ่งตามมาตรา 60 บัญญัติให้รับสินค้าเสียสิ้น นายวิวุฒิ กลางประพันธ์ พยานจำเลยทั้งสามผู้ร่วมตรวจสินค้าเบิกความว่า พยานกับพวกตรวจยึดสินค้านี้แล้วพยานนำไปฝากไว้ในตู้เก็บสินค้าของบริษัทผู้รับบรรจุสินค้าโดยพนักงานตะกั่วประทับตราของจำเลยที่ 1 ไว้ การเปิดตู้เก็บสินค้าจะกระทำมิได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 1 ก่อน และถือว่าสินค้านี้ดังกล่าวอยู่ในความอารักขาของจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ยึดสินค้านี้ดังกล่าวไว้เป็นของกลางเพื่อดำเนินการริบตามมาตรา 60 สินค้านี้ดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 กรณีหาใช่เพียงแต่อยู่ในความรักษาหรือตรวจตราดูแลของจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 117 ไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 เห็นว่าโจทก์กระทำความผิดตามมาตรา 99 เท่านั้น และยอมให้โจทก์ส่งสินค้านี้ดังกล่าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้จำเลยที่ 1 จึงต้องคืนสินค้านี้ดังกล่าวแก่โจทก์ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทองหล่อ โฉมงาม-ปรีดี รุ่งวิสัย-สมศักดิ์ เนตรมัย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ